Agenturvertrag über Marketingleistungen

zwischen der Gartenfreund Versand GmbH, Obstweg 14, 28195 Bremen (nachfolgend "Auftraggeber") und der Kreativbüro Lenz GbR, Wallstraße 30, 40213 Düsseldorf (nachfolgend "Agentur")

§ 1 Leistungen der Agentur

Die Agentur konzipiert und erstellt für den Auftraggeber eine Online-Werbekampagne einschließlich Texten, Grafiken und Anzeigenmotiven. Die einzelnen Leistungen sind im Angebot vom 2. Februar aufgeführt.

§ 2 Honorar

Die Agentur erhält ein Pauschalhonorar von 18.000 EUR netto. Das Honorar wird zu je einem Drittel bei Beauftragung, bei Vorlage der Entwürfe und nach Abnahme fällig.

§ 3 Fremdkosten

Kosten für Mediabuchungen und Fotolizenzen trägt der Auftraggeber zusätzlich. Die Agentur holt dafür vorab die schriftliche Freigabe des Auftraggebers ein.

§ 4 Abnahme

Nach Fertigstellung legt die Agentur die Arbeitsergebnisse zur Abnahme vor. Die Abnahme gilt als erfolgt, wenn der Auftraggeber nicht innerhalb von zehn Werktagen begründete Mängel rügt.

§ 5 Mängelrechte

Bei mangelhaften Leistungen hat der Auftraggeber zunächst Anspruch auf Nacherfüllung. Schlägt diese zweimal fehl, kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten.

§ 6 Haftung

Die Agentur haftet nach den gesetzlichen Vorschriften für Vorsatz und Fahrlässigkeit. Für leicht fahrlässig verursachte Vermögensschäden ist die Haftung auf 25.000 EUR je Schadensfall begrenzt.

§ 7 Kündigung aus wichtigem Grund

Beide Parteien können den Vertrag aus wichtigem Grund fristlos kündigen. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn die Fortsetzung des Vertrages unter Berücksichtigung aller Umstände unzumutbar ist.

§ 8 Rechteübertragung

Mit vollständiger Zahlung des Honorars überträgt die Agentur dem Auftraggeber das ausschließliche, zeitlich und räumlich unbeschränkte Nutzungsrecht an allen erstellten Werbemitteln. Entwürfe, die nicht verwendet werden, verbleiben bei der Agentur.

§ 9 Urheberbenennung

Eine Nennung der Agentur als Urheberin auf den Werbemitteln erfolgt nur, wenn dies ausdrücklich vereinbart wurde. Die Agentur darf die Kampagne in ihrem Portfolio als Referenz zeigen.

§ 10 Geheimhaltung

Die Agentur behandelt Produktplanungen, Preise und Kundendaten des Auftraggebers streng vertraulich. Die Pflicht gilt auch für ihre Mitarbeiter und Subunternehmer.

§ 11 Kundenschutz

Die Agentur verpflichtet sich, während der Vertragslaufzeit und für sechs Monate danach keine Kampagnen für Direktwettbewerber des Auftraggebers im Bereich Gartenbedarf zu betreuen.

§ 12 Verarbeitung von Kundendaten

Soweit die Agentur für Newsletter-Aktionen personenbezogene Daten von Kunden des Auftraggebers verarbeitet, geschieht dies nur nach Art. 28 DSGVO auf dessen Weisung. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung nach Art. 6 DSGVO liegt beim Auftraggeber.

§ 13 Höhere Gewalt

Ereignisse höherer Gewalt, die die Leistungserbringung wesentlich erschweren, befreien die betroffene Partei für die Dauer der Störung von ihren Pflichten. Die Parteien informieren sich unverzüglich über solche Ereignisse.

§ 14 Schlussbestimmungen

Sollte eine Regelung dieses Vertrages unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Regelungen unberührt. Vorformulierte Bedingungen der Agentur werden nur Vertragsbestandteil, wenn der Auftraggeber ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt hat.